

05/527-10
18.03.2017

**Dövlət notariat kontorlarına
və xüsusi notariustlara**

Torpaq sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiqi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinə ünvanlanmış suallar və onlara dair cavab məktubunda göstərilən məlumat üçün nəzərinizə çatdırılır.

Qoşma: 4 vərəq, 1 nüsxə

**Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

 18.03.2017

01/02/2017

**Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyinə**

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair

Yaşayış və qeyri-yaşayış, habelə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiqinin təmin edilməsi məqsədi ilə aşağıda qeyd olunan hallarda verginin tutulub-tutulmaması məsələsinə mümkün qədər qısa müddətdə münasibət bildirməklə, bu tədbirlərin hüquqi əsasının göstərilməsini xahiş olunur.

Bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergidən azad olunması ilə bağlı

Vergi Məcəlləsinin 150.1.9-cu və 221.5-ci maddələrinə əsasən hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini hesablayaraq vergi orqanına bəyannaməni təqdim etmiş bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslər daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə vergini ödəməkdən azaddırlar. Həmin şəxslərə münasibətdə azadolmanın tətbiqi məqsədi ilə daşınmaz əmlakın özgeninkiləşdirilməsinə dair müqaviləni rəsmiləşdirən notarius bu ödəmələrin həyata keçirdiyini təsdiq edən, vergi orqanı tərəfindən verilmiş sənədi tələb edir. Təcrübədə vətəndaşlar belə sənədin elektron variantının çap edilmiş, üzərində vəzifəli şəxsin imzası və qurumun möhürü olmayan nüsxəsini notariusə təqdim edirlər.

Məlum olduğu kimi, ölkə başçısının 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"ın 24-cü bəndinə uyğun

olaraq sənəd, ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədilə rəsmiləşdirilməlidir. Rəsmiləşdirmə sənədin imzalanması, təsdiq edilməsi, qeydə alınması və ona möhür vurulması vasitəsilə həyata keçirilir.

Sözügedən Fərmana istinadən sənədin rəsmiləşdirilməsi tələbi vətəndaşlara izah edilsə də, onlar vergi orqanları tərəfindən bu sənədin elektron variantının sistemdə yerləşməsi səbəbindən təsdiq edilməsindən imtina olunduğunu qeyd edirlər.

Torpaq kateqoriyalarına görə sadələşdirilmiş verginin hesablanması ilə bağlı

Torpaq sahələrinin təqdim edilməsi zamanı sadələşdirilmiş verginin tutulması üçün notarius Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin tələblərini rəhbər tutur. Həmin maddədə torpaq sahələri kateqoriya üzrə kənd təsərrüfatı təyinatlı və yaşayış məntəqələri torpaqlarına bölünmüş, onlara münasibətdə hesablamalar müəyyən edilmişdir.

Lakin daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına dair çıxarışlarda Torpaq Məcəlləsinin 9-cu maddəsindən irəli gələrək digər kateqoriyaya (məsələn, ehtiyat fondu, meşə fondu, sənaye təyinatlı və digər) aid torpaq sahələri qeyd edilir. Bu torpaqların təqdim edilməsi üzrə verginin hesablanması qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına daşınmaz əmlakın qoyulması

Məlum olduğu kimi, hüquqi şəxslərin yaradılması zamanı təsisçilər arasında təsis müqaviləsi bağlanılaraq notariat qaydasında təsdiq edilir. Həmin müqavilədə nəzərdə tutulan məsələlərdən biri nizamnamə kapitalının formalaşmasıdır.

Təcrübədə nizamnamə kapitalına daşınmaz əmlakın qoyulması halları mövcuddur. Bu müqavilənin bağlanması nəticəsində həmin əmlak üzərində hüquqi şəxsin mülkiyyət hüququ Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınır.

Vergi Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə əsasən hüquqi şəxsin yaranması zamanı şəxs və ya şəxslər qrupu aktivləri hər hansı hüquqi şəxsə bu hüquqi şəxsə iştirak payı əvəzinə verirsə bu hal vergiyə cəlb olunan təqdim etmə sayılır.

Bununla əlaqədar hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalına təsisçinin payı olaraq daşınmaz əmlakın qoyulması zamanı sadələşdirilmiş verginin tutulması məsələsi sual doğurur.



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
VERGİLƏR NAZİRLİYİ**

AZ1073, Bakı şəhəri, L.Landau küçəsi 16, Tel: (+994 12) 403 89 70, Faks: (+994 12) 403 89 71, Elektron poçt: office@taxes.gov.az

"23" fevral 2017 il

No 1717020103095600

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinə

01.02.2017-ci il tarixliyə

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə

Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə suallardan ibarət məktubunuza Vergilər Nazirliyində baxılmışdır.

Birinci sualla bağlı bildiririk ki, bina tikintisi fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərə bina tikintisi ilə bağlı ödənilmiş vergilər barədə arayışlar vergi ödəyicisinin rəsmi müraciət ərizəsində qeyd etdiyi qaydada vergi orqanı tərəfindən rəsmiləşdirilməklə təqdim edilir.

İkinci sualla bağlı bildiririk ki, Vergi Məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə torpaq sahələrinin kənd təsərrüfatı təyinatlı, xüsusi təyinatlı və yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar olmaqla üç növü müəyyən edilmişdir. Vergitutma məqsədləri üçün sənaye təyinatlı torpaq sahələri dedikdə Vergi Məcəlləsinin 206.3-cü maddəsindəki cədvəlin birinci hissəsi ilə müəyyən olunmuş torpaq sahələri nəzərdə tutulur.

Qanunvericiliyə əsasən ehtiyat fondu torpaqları dövlət və bələdiyyə ehtiyat torpaqlarından ibarətdir və bu torpaqlara bələdiyyələrin, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə, istifadəsinə və icarəsinə verilməmiş dövlət torpaqları aiddir. Ehtiyat fondu torpaqlarının istifadəsinə onların müvafiq kateqoriyaya keçirilməsindən sonra yol verilir. Göründüyü kimi, ehtiyat fondu torpaqları yalnız müvafiq kateqoriyaya keçirildikdən sonra vətəndaşlara təqdim oluna bilər. Bu zaman vətəndaşa verilən daşınmaz əmlak haqqında çıxarışda həmin torpaq sahəsinin hansı kateqoriyaya aid olduğu göstərilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi
KATİBLİK
Daxiləlmə № 4-265
2 vərəq

Bunlarla yanaşı, qanunvericiliyə uyğun olaraq meşə fondu torpaqlarının özgeninkiləşdirilməsinə gətirən və gətirə bilən alqı-satqısına, girov qoyulmasına (ipotekasına) və digər əqdlərə, habelə başqa məqsədlər üçün istifadəsinə yol verilmədiyindən, bu kateqoriya üzrə torpaq sahələrinin təqdim edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Üçüncü sualla bağlı bildiririk ki, təsisçi tərəfindən daşınmaz əmlakın hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalına pay şəklində qoyulması aktivlərin vergiyə cəlb olunan təqdim edilməsi sayılmır və notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulmur.

Yuxarıda qeyd olunanlar Vergi Məcəlləsinin 146.1.1-ci, 206.3-cü, 218.4.5-ci və 220.8-ci maddələri və Torpaq Məcəlləsinin 31-ci və 33-cü maddələri ilə tənzimlənir.